

EP07 — Le CODE DE DÉONTOLOGIE m'a ouvert les yeux sur la PUB des architectes

Épisode	07 / 20 · semaine 7
Famille	RÈGLE
Audience	A B
Situations ciblées	toutes
Durée cible	12-14 min
Production	★★★ — validation juridique obligatoire avant tournage

⚠ **La vidéo la plus rentable de la chaîne, et la plus risquée.** Elle tue l'objection n°1 de toute la profession. Une erreur de droit ici décrédibilise les 19 autres épisodes. **Ne pas tourner sans relecture par un juriste ou une confirmation écrite de l'Ordre.** Le placement en semaine 7 existe pour laisser le temps de l'obtenir.

Le titre

Principal : Le CODE DE DÉONTOLOGIE m'a ouvert les yeux sur la PUB des architectes

Variantes : - Votre Ordre ne vous l'interdit pas (et ça fait 30 ans) - Un architecte a-t-il le droit de faire de la publicité ? La réponse est dans le décret

La miniature

Texte : 1992 en très gros · dessous : c'est autorisé

Composition : un extrait du décret surligné au stabilo jaune, en gros plan, à droite. Ton visage à gauche, expression « je viens de comprendre un truc ».

Image : capture d'écran de l'article sur Légifrance ou sur architectes.org · site/frontend/build/blog/droit-publicite.svg

La grande idée

L'objection numéro un de toute la profession repose sur une croyance fausse, et elle a trente-quatre ans de retard. Le débat n'est pas « ai-je le droit » — il est « qu'est-ce que je n'ai pas le droit de dire », et la réponse tient en deux interdictions.

Le chapitrage et le contenu

Timecode	Bloc	Ce que tu dis	Ce qu'on montre
00:00	HOOK	« La publicité est autorisée aux architectes. Une phrase, article 10 bis du code de déontologie — et cette phrase a été réécrite il y a trois mois. »	Plein cadre, puis le texte
00:30	INTRO	« Je ne suis pas juriste, je vais donc vous montrer les textes eux-mêmes et vous laisser lire. » Open loop : « et il y a deux interdits réels que presque personne ne connaît, et ceux-là, ils peuvent vous coûter cher »	—
01:00	① RÊVE	Ce que ça ouvre : pouvoir dire où vous travaillez, montrer vos réalisations, décrire vos missions, aller chercher un client plutôt que l'attendre	—
02:00	② EXCUSE	Pourquoi tout le monde croit l'inverse : l'interdiction a existé . Elle a été levée en 1992 , et la levée n'a jamais été communiquée avec la même force que l'interdit. Pire : si vous avez cherché la réponse il y a un an, vous êtes tombé sur un texte qui n'existe plus — le décret du 26 juin 2026 a réécrit l'article et rebaptisé le code, qui ne s'appelle plus « devoirs professionnels » mais « déontologie »	Chronologie : 1992 → 30 juin 2026 → 1er juillet 2026
03:30	③ PEUR	Ce que coûtent trente ans passés à croire que c'était interdit : pendant ce temps, les constructeurs de maisons, les cuisinistes et les plateformes ont acheté toute l'attention disponible	—
05:00	④ ENNEMI	L'ennemi : la rumeur , et le confort qu'elle procure. « Je n'ai pas le droit » est une phrase qui dispense d'essayer	Face caméra
06:30	⑤ DOUTE	« Mon conseil régional ne verra pas ça d'un bon œil. » Réponse : la page de l'Ordre elle-même explique ce qui est possible — insertions dans des revues, journaux locaux, sites web, prospectus, véhicules personnalisés. Ce n'est pas une interprétation, c'est leur page	La page de l'Ordre à l'écran
08:00	⑥ PREUVE — le texte	Ouvrir Légifrance et lire l'article 10 bis à voix haute, lentement : « La publicité est autorisée aux architectes dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. » Une phrase. Pas de régime d'autorisation préalable, pas de liste de supports, pas de quota. Préciser : rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026 . Jusqu'au 30 juin, le texte renvoyait à l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; le décret du 26 juin 2026 a supprimé ce renvoi. Le sens ne bouge pas, la lecture devient plus difficile à contester	Défilement lent, texte agrandi
10:00	⑦ MÉCANISME — les 2 vraies limites	(1) Ne pas mentir. C'est le droit commun de la consommation, pas la déontologie : la pratique commerciale trompeuse, article L. 121-2. Les peines de l'article L. 132-2 : deux ans et 300 000 €, portés à cinq ans et 750 000 € quand c'est en ligne — une publicité Facebook tombe dans cette catégorie — et jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen ou 50 % des sommes dépensées. Concrètement : pas de permis « garanti », pas de délai qu'on ne tiendra pas, pas de réalisation qu'on n'a pas signée. (2) Ne pas citer un confrère. Article 17, réécrit lui aussi le 1er juillet 2026 : les architectes se doivent assistance et conseils. L'Ordre en tire que la confraternité est incompatible avec une publicité qui compare vos prestations à celles d'un confrère identifié, même implicitement. Vous pouvez dire ce que vous faites de bien ; pas ce qu'un autre fait mal	Les 2 limites, en grand

Timecode	Bloc	Ce que tu dis	Ce qu'on montre
10:45	⑦ bis — la nuance qui change tout	Un constructeur de maisons ou une plateforme de mise en relation n'est pas un confrère. La confraternité ne les couvre pas. Se comparer à eux reste soumis au droit commun de la publicité comparative, qui l'encadre strictement mais ne l'interdit pas . Deuxième nuance : aucune déclaration préalable à l'Ordre . Aucun visa, aucune autorisation. L'Ordre intervient a posteriori, par la voie disciplinaire	Les deux nuances à l'écran
11:30	★ PITCH	Le document gratuit. 15 secondes	—
12:00	⑧ ESCALIER	Ce soir : relire le texte vous-même · cette semaine : écrire la phrase qui dit où vous travaillez · ce mois-ci : la première diffusion	—
12:30	OUTRO	« Vous avez le droit. Reste à savoir si la place est prise — et j'ai vérifié, elle ne l'est pas. » → épisode 03	Miniature EP03

Les liens à l'écran

Moment	Lien
06:30, 08:00	Ordre des architectes — « Un architecte peut-il faire de la publicité et sous quelles formes ? »
08:00	Code de déontologie des architectes — Légifrance
08:00	Loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture
11:30	https://essort.agency/plan-acquisition
Description	Blog — un architecte peut-il faire de la publicité

Les points de droit à faire valider AVANT tournage

À vérifier	Pourquoi
Que l'article 10 bis est toujours dans sa rédaction du 1er juillet 2026	Le texte a déjà bougé une fois en 2026 : il peut rebouger
Les montants de l' article L. 132-2 du code de la consommation	Ce sont des peines : une erreur ici est grave
Le périmètre exact de l' article 17 (confraternité)	C'est la seconde limite annoncée
L'existence d'éventuelles règles régionales ajoutées par un CROA	Une nuance locale rendrait la vidéo incomplète

✅ **Déjà vérifié et sourcé** dans notre propre article de blog, qui fait foi pour cette vidéo : « [Un architecte peut-il faire de la publicité ?](#) ». Le script doit en reprendre les formulations, pas les reformuler.

⚠️ **Correction du 16/09/2026.** Une version antérieure de cette fiche annonçait comme « deux interdits » la publicité comparative **et** le dénigrement, en citant les articles 17 à 19. C'était faux : la première limite n'est pas déontologique, elle est **consomériste** (pratique commerciale trompeuse), et c'est elle qui porte les peines. Ne pas revenir à l'ancienne version.

Formulation de sécurité à dire à l'oral, une fois : « *Je ne suis pas juriste. Je vous montre les textes, les liens sont en description, et si vous avez un doute sur un cas précis, votre conseil régional répond à ces questions.* »

La description YouTube

« Je n'ai pas le droit de faire de la publicité. » C'est l'objection numéro un de la profession, et elle est fausse depuis 1992. L'article a même été réécrit le 1er juillet 2026. Voici le texte, et les deux seules limites qui existent vraiment.

📄 Le document gratuit : <https://essort.agency/plan-acquisition>

🔗 L'article complet : <https://essort.agency/blog/un-architecte-peut-il-faire-de-la-publicite>

Sources :

- Ordre des architectes – Un architecte peut-il faire de la publicité ?
<https://www.architectes.org/actualites/un-architecte-peut-il-faire-de-la-publicite-et-sous-quelles-formes-92103>
- Code de déontologie des architectes (décret n° 80-217), Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074232/
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000522423/>

Cette vidéo n'est pas un conseil juridique. Pour un cas particulier, votre conseil régional de l'Ordre est l'interlocuteur.

CHAPITRES

00:00 Article 10 bis

01:00 Ce que ça ouvre concrètement

02:00 1992, puis la réécriture du 1er juillet 2026

03:30 Ce que coûtent trente ans de rumeur

05:00 « Je n'ai pas le droit » dispense d'essayer

06:30 « Mon conseil régional ne verra pas ça d'un bon œil »

08:00 Le texte, lu à l'écran

10:00 Les 2 vraies limites

10:45 Un constructeur n'est pas un confrère

12:30 La suite

Essort accompagne les architectes et architectes d'intérieur indépendants ou en équipe de 1 à 5 personnes sur leur acquisition de projets.

Échanger 30 min : <https://cal.com/essort/30min>

Instagram : <https://instagram.com/essort.architectes>

Mots-clés

architecte publicité droit · code de déontologie architecte · article 10 bis · Ordre des architectes publicité · un architecte peut-il faire de la publicité · déontologie communication architecte

Garde-fous propres à cet épisode

- ⚠️ **Ne pas tourner sans validation juridique.** Écrit, daté, archivé.
- **Dire une fois, clairement, que ce n'est pas un conseil juridique** et renvoyer au CROA. Une phrase, pas un paragraphe.
- **Ne citer aucun exemple de publicité d'un confrère**, même pour dire qu'elle est conforme. La vidéo porte sur le texte, pas sur des cas.

- **Ne pas laisser entendre que l'Ordre encourage la publicité.** Il constate qu'elle est permise. La nuance compte pour cette audience.
- Cette vidéo est celle qui légitime toute la chaîne : **le ton doit être froid, documentaire, sans triomphalisme.**